

事案

Y銀行では、決算期ごとの業績と査定から年2回の賞与が支給されていたが、それぞれ、前年10月から3月までの期間分を6月賞与、4月から9月までの期間分を12月賞与として支給されていた。

また、賞与は支給日に在籍している者に対して支給される慣例があったが、これについては就業規則に記載されていなかったため、支給日に在籍している者に対して支給する旨の文言を追加して明文化する就業規則の改訂がされた経緯があった。

そして、Xは、5月末に退職したため、6月賞与（6月15日支給）と12月賞与（12月10日支給）が支給されなかったため、その支払いを求めて訴えた。



争点・結論

争点	賞与を支給日に在籍している者に対してのみ支給とするという就業規則の規定は有効か。
結論	有効である。

POINT

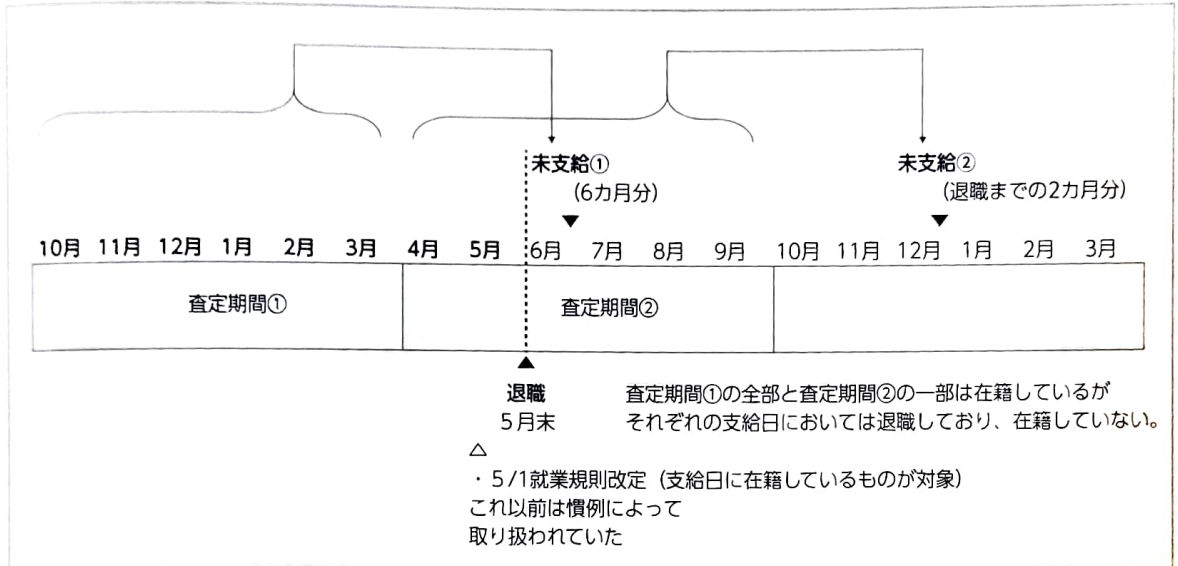
就業規則の改訂前から支給日に在籍している者に対してのみ賞与が支給されるという慣行が存在し、規則の改訂は単に慣行を明文化したにとどまるものである場合、その内容において合理性を有することとなる。

判旨

Y銀行においては、本件就業規則の改訂前から年2回の決算期の中間時点を支給日と定めて当該支給日に在籍している者に対してのみ右決算期間を対象とする賞与が支給されるという慣行が存在し、右規則の改訂は単にY銀行の従業員組合の要請によって慣行を明文化したにとどまるものであって、その内容においても合理性を有するというのであり、右事実関係のもとにおいては、Xは、Y銀行を退職したのちを支給日とする各賞与については受給権を有しないとした原審の判断は、結局正当として是認することができる。

解説

判例では、退職の直前に就業規則の改訂が行われ、支給日に在籍している者に対してのみ賞与が支給されるという条項が追加されていますが、もともと慣行が存在していたものを明文化しただけのことであるので合理性があると判断されています。



関連条文

（賃金の支払）労働基準法第24条1項

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

ただし、法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合または厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のものでも支払い、また、法令に別段の定めがある場合または当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

確認問題

Q 賞与を支給日に在籍している者に対してのみ支給する旨のいわゆる賞与支給日在籍要件を定めた就業規則の規定は無効であり、支給日の直前に退職した労働者に賞与を支給しないことは、賃金全額払の原則を定めた労働基準法第24条第1項に違反するとするのが最高裁判所の判例である。(H22-3A)

A × 賞与支給日に在籍している者に対してのみ賞与が支給されるという就業規則は、その内容においても合理性を有する。とするのが最高裁判所の判例である。